

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1254/2532	พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต	โจทก์
	นายวงษ์วุฒิ อุปถัมภ์	จำเลย
	นายวงษ์วุฒิ อุปถัมภ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จำคุก 2 ปี ฎีกาของจำเลยโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลอุทธรณ์ ฟังคำแถลงของผู้เสียหายฝ่ายเดียวเกี่ยวกับบันทึกยอมความคดีนี้ และไม่ตรงกับ ข้อความในบันทึกซึ่งผู้เสียหายทำให้ไว้แก่จำเลยตามบันทึกเอกสารหมายเลข 1 นั้น เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากพยานหลักฐานในคดี เป็นปัญหาเกี่ยวกับความ สงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 จำคุกมีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 63)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าบันทึกขอถอนคำร้องทุกข์เอกสาร หมายเลข 1 ผู้เสียหายไม่ได้ถอนคำร้องทุกข์ด้วยความสมัครใจ โดยอ้างว่าศาลอุทธรณ์ รับฟังแต่คำแถลงของผู้เสียหาย ไม่ได้สอบถามพยานในบันทึกขอถอนคำร้องทุกข์ เอกสารหมายเลข 1 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังคำแถลงของผู้เสียหายและเชื่อว่าผู้เสียหายไม่ได้ ถอนคำร้องทุกข์ด้วยความสมัครใจ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าบันทึกขอถอนคำร้องทุกข์เอกสาร หมายเลข 1 ผู้เสียหายไม่ได้ถอนคำร้องทุกข์ด้วยความสมัครใจ โดยอ้างว่าศาลอุทธรณ์ รับฟังแต่คำแถลงของผู้เสียหาย ไม่ได้สอบถามพยานในบันทึกขอถอนคำร้องทุกข์ เอกสารหมายเลข 1 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ที่ฟังคำแถลงของผู้เสียหายและเชื่อว่าผู้เสียหายไม่ได้

ถอนคำร้องทุกข์ด้วยความสมัครใจ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>